



Nr. 115 Kabinettsitzung vom 30. Juni 1925, 11 Uhr

R 43 I/1403 , Bl. 255-260

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, Neuhaus, Brauns, Frenken, Graf v. Kanitz; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Meissner, Fischer, Joel, Sautter, Zweigert, Lewald (z. D.), Weismann; MinDir. Pünder, Ernst, Hoffmann, Ritter, Bail, Vogel; MinR Niemack, Oppermann, Schippel; Votr.LegR Zechlin; Protokoll: RegR Wienstein (Punkt 1), ORegR Grävell (Punkt 2 und 3).

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Amnestie.
2. Holländische Seehafentarife. [...]
3. Deutsch-polnische Handelsvertragsverhandlungen.

Der Reichskanzler eröffnete die Sitzung.

1. Amnestie.

Reichsminister des Innern Der Reichsarbeitsminister werde ihm bestätigen, daß eine Besprechung zwischen Deutschnationalen und Zentrum über die Amnestie zur Zeit keinen Zweck habe. Die Dinge seien im Zentrum noch nicht geklärt. Es sei am besten, wenn er (Minister Schiele) zunächst mit einigen Herren seiner Fraktion spreche und wenn Minister Brauns dasselbe tue. Im allgemeinen wolle er bemerken, daß die Gesamtsituation zu gespannt sei, als daß man jetzt auch noch diese Belastung sich aufladen solle. Es sei besser, die Amnestie bis zum Herbst zurückzustellen.

Staatssekretär Dr. Joel: Wenn man sich zu einer Zurückstellung der Amnestie bis zum Herbst entschieße, dann sei es auch nötig, das zur Kenntnis der Länder zu bringen.

Der Reichskanzler Eine Vertagung bis zum Herbst sei dann tragbar, wenn auch wirklich begründete Aussichten über eine Verständigung zwischen den Fraktionen beständen.

Der Reichsarbeitsminister bezeichnete es als wünschenswert, wenn die Parteien genau darüber ins Bild gesetzt würden, wie die Amnestie nach rechts und nach links wirke.

Staatssekretär Dr. Joel: Die Parteien, besonders auch das Zentrum, seien genau unterrichtet. Bei einer kürzlich im Reichsjustizministerium stattgehabten Besprechung habe das Zentrum u. a. erklärt, daß es grundsätzlich Gegner von Amnestien sei ¹. Nur wenn eine allgemeine politische Befriedung durch die Amnestie erreicht werde, sei eine Amnestie tragbar. Eine allgemeine politische Befriedung werde aber nicht erreicht, wenn die Sozialdemokratie gegen die Amnestie stimme.

¹ Eine Aufzeichnung hierzu nicht in R 43 I.

Reichsminister des Auswärtigen Die SPD sei Oppositionspartei; an diesen Gedanken müsse man sich gewöhnen. Es sei auch durchaus zu verstehen, wenn die Sozialdemokratie aus ihrer grundsätzlichen Opposition heraus gegen einen Gesetzentwurf stimme, obwohl sie grundsätzlich gegen den Entwurf nichts einzuwenden habe.

Staatssekretär Dr. *Joel*: Die Sozialdemokratie habe ein unmittelbares Interesse an dem Zustandekommen einer Amnestie. Man dürfe nicht vergessen, daß durch die geplante Amnestie ungefähr 60 Ebert-Prozesse aus der Welt geschafft werden würden.

Staatssekretär Dr. *Weismann*: Er wolle noch einmal den grundsätzlichen Standpunkt Preußens dahin festlegen, daß Preußen die Amnestie begrüße. Allerdings hätte Preußen gewünscht, daß auch die Delikte nach § 92 Ziff. 1 des Strafgesetzbuchs in den Gesetzentwurf des Reichs einbezogen würden². Auf jeden Fall müsse nach der Ansicht des Ministerpräsidenten die Einbringung des Gesetzentwurfs beschleunigt werden.

Der *Reichskanzler* stellte folgendes fest:

Der Reichsminister der Justiz solle die Parteiführer der Regierungsparteien zu einer Besprechung laden, in der die grundsätzliche Haltung der Regierungsparteien zu dem Referentenentwurf des Reichsjustizministeriums über Amnestie festgelegt werden solle³. Mit einer Vertagung der Amnestie bis zum Herbst könne sich die Regierung auf Wunsch der Regierungsparteien dann einverstanden erklären, wenn die Parteien ihre grundsätzliche Zustimmung zu dem Referentenentwurf⁴ vorbehaltlich der erforderlichen redaktionellen Änderungen in einer Kommission erklärten.

Sollten die Regierungsparteien mit dem Referentenentwurf sich nicht einverstanden erklären, so werde die Regierung vielleicht mit Initiativanträgen der Parteien rechnen müssen.

Das Kabinett hatte hiergegen nichts einzuwenden.

2. Holländische Seehafentarife. [...]

3. Deutsch-polnische Handelsvertragsverhandlungen.

Exzellenz *Lewald* berichtete über den letzten Stand⁵. Das letzte Angebot Deutschlands müsse sich auf folgender Linie bewegen:

Kohlenkontingent von 100 000 Tonnen,

bezüglich der Fleisch- und Vieheinfuhr belassen bei dem status quo,

Einräumung eines kleinen Viehkontingents für den endgültigen Vertragszustand, jedoch nach eingehender Prüfung der Möglichkeiten für die gefahrlose Einfuhr und ein Entgegenkommen letzten Endes in der Kohlenfrage bis auf 150 000 Tonnen, wenn dadurch ein Entgegenkommen der Polen in der Liquidationsfrage⁶ erreicht werde. Gleichzeitig mit dieser Mitteilung solle den Polen

² S. Anm. 6 zu Dok. Nr. 103.

³ Über diese Besprechung, die am 3. 7. im RMin. stattfindet, vermerkt Wienstein am 7. 7.: „Mit Ausnahme des Zentrums sollen die Regierungsparteien ihre grundsätzliche Geneigtheit für eine Amnestie zu erkennen gegeben haben. Das Zentrum habe erklärt, daß es kein besonderes Interesse an der Amnestie habe und auf keinen Fall die Initiative in dieser Angelegenheit ergreifen könne. Es sei für das Zentrum schwer tragbar, wenn sich nicht die beiden Parteien, die an der Amnestie besonders interessiert seien, nämlich Deutschnationale und Sozialdemokraten, im wesentlichen auf einen Gesetzentwurf einigten.“ Der Abg. Kahl (DVP) sei gebeten worden, in dieser Angelegenheit mit der SPD Fühlung zu nehmen (R 43 I/1242, S. 443).

⁴ S. Dok. Nr. 97, P. 1, dort bes. Anm. 2.

⁵ Lewald hatte in einer am 22. 6. in der Rkei abgehaltenen Chefbesprechung mitgeteilt, von dt. Seite sei bei den kurz zurückliegenden Verhandlungen ein Kohlenkontingent von mtl. 100 000 t angeboten worden, doch stehe eine poln. Stellungnahme noch aus. Deutsches Verhandlungsziel sei der Abschluß eines Provisoriums, dessen Laufzeit bis zum 1.4.26 gehen sollte (Protokoll in R 43 I/1106, Bl. 12-15).

⁶ Zur Frage des Polen nach Art. 297 VV zustehenden Rechts der Liquidation dt. Eigentums s. Dok. Nr. 257, P. 2.

Kenntnis von der in Aussicht genommenen Verordnung über Zwangsmaßnahmen der Reichsregierung gegeben werden ⁷.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* gab der Auffassung Ausdruck, daß die Polen wohl noch nicht ihr letztes Wort gesprochen hätten. Noch für heute habe sich der polnische Botschafter ⁸ bei ihm angesagt. Auch habe Korfanty, der sich in Berlin befinde, ihn wissen lassen, daß er ihn besuchen möchte ⁹. Einem Zollkrieg sähe er mit größtem Bedenken entgegen. Die deutsche Kultur in Oberschlesien werde zweifellos dadurch in kurzer Zeit vernichtet. Nach Beendigung dieses Zollkrieges und einem Wiederaufblühen der Industrie würden zweifellos nur Polen in die Betriebe wieder eingestellt werden dürfen. Eine Polonisierung Polnisch-Oberschlesiens sei aber außenpolitisch sehr bedenklich, da damit eine künftige endgültige Entscheidung über dieses Gebiet in einer für Deutschland sehr ungünstigen Weise präjudiziert werde. Bei solcher Haltung befänden wir uns außerdem in Widerspruch mit unseren früheren Behauptungen, wonach Deutschland auf die abgetrennte obererschlesische Industrie nicht verzichten könnte. Das, was jetzt getan werde, nämlich der Abschluß der Industrie vom deutschen Markt mit Rücksicht auf den inneren Markt Deutschlands wäre gerade das Gegenteil davon.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* äußerte starke Bedenken gegen die Aufrechterhaltung des status quo bezüglich der Fleischeinfuhr. Die Gewährung eines Viehkontingents sei aber ganz unmöglich.

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß das Abschieben deutscher Arbeitskräfte aus Polnisch-Oberschlesien auch ohnedies weiter vor sich gehe ¹⁰. Wenn es nicht bald möglich sei, Polnisch-Oberschlesien wieder Deutschland zurückzugewinnen, so sähe er überhaupt sehr bedenklich in die Zukunft. Ein Kohlenkontingent von 150 000 Tonnen halte er für unmöglich. Man müsse den Polen gegenüber fest bleiben.

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich diesen Ausführungen vollinhaltlich an. Wenn Polen tatsächlich den Zollkrieg vermeiden wolle, werde es auch mit einem Kontingent von 100 000 Tonnen zufrieden sein, ein Nachgeben auf 150 000 werde keinen Erfolg haben und werde nur als eine Schwäche Deutschlands ausgelegt werden. Mit dem Beschluß über die letzten Konzessionen an Polen müßte allerdings gleichzeitig der Beschluß über die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen hinsichtlich der am 27. 6. in Kraft getretenen polnischen Einfuhrverbote ¹¹ getroffen werden.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte ebenfalls Bedenken gegenüber Aufrechterhaltung des status quo bezüglich der Fleischeinfuhr. Die Gewährung eines Viehkontingents an Polen wäre aber völlig

⁷ Der „Entwurf einer VO über Zollerhöhungen für Boden- und Gewerbeerzeugnisse polnischen Ursprungs“, vom AA am 27. 6. an die Rkei übersandt, sieht Zollerhöhungen für Getreide, Fleischprodukte, Holz und Holzwaren, Eisen, Bleche und verschiedene Metallwaren vor. MinDir. Ritter erklärte in seinem Begleitschreiben, im Handelspolitischen Ausschuß beim AA sei keine Einigung über Art und Ausmaß der gegen die neuen poln. Einfuhrverbote (s. Anm. 11) zu richtenden dt. Maßnahmen erzielt worden. RfMin., REMin. und AA neigten dazu, eine Anzahl poln. Waren mit absolut prohibitiv wirkenden Zollsätzen zu belegen. Dagegen empfehle das RWiMin., außer Zollerhöhungen noch Einfuhrverbote zu erlassen. Er bitte daher um Kabinettsentscheidung (R 43 I/1106, Bl. 17-21).

⁸ Kasimierz Olszowski.

⁹ Das Gespräch Stresemann-Korfanty findet nach einem Vermerk Kempners vom 13. 7. über diesbez. Mitteilung des RAM in den ersten Julitagen statt. Korfanty habe hinsichtlich des Eisenkontingents poln. Nachgeben auf 250 000 t in Aussicht gestellt (R 43 I/1106, Bl. 34).

¹⁰ Über die Situation der dt. Arbeitnehmer in Ostoberschlesien berichtet der RArbM mit Schreiben an die Rkei vom 20. 7.: „Während bei den früheren Arbeitnehmerentlassungen zunächst solche Arbeitnehmer betroffen wurden, die in Deutsch-Oberschlesien wohnen, später auch die, die für Deutschland optiert haben, erstrecken sich die jetzigen Entlassungen nach Verdrängung des größten Teils dieser Personen auf Arbeitnehmer, die zwar deutschstämmig und für ihre deutsche Gesinnung bekannt (durch Zugehörigkeit zu deutschen Gewerkschaften oder zu anderen deutschen Vereinigungen), aber mangels Option für Deutschland polnische Staatsbürger geworden sind, d. h. also auf eigentliche Angehörige der deutschen Minderheit. Die polnische Regierung hofft offenbar, durch diese Maßnahmen die ihnen unbequeme deutsche Minderheit, deren stärkste Stütze die organisierten Arbeitnehmer sind, aus Polnisch-Oberschlesien nach [...] Deutschland zu verdrängen.“ (R 43 I/367, Bl. 63 f.). S. dazu auch Dok. Nr. 118 und Nr. 138, P. 3.

¹¹ S. Schultheß 1925, S. 348.

unnötig. Deutschland brauche keine Vieh- und Fleischeinfuhr, und er sei auch der Meinung, daß Polen darauf angesichts der außerordentlich hohen Fleischeinfuhr keinen Wert lege.

Ministerialdirektor *Bail* (Preußen) führte namens der Preußischen Staatsregierung aus, daß Preußen der Meinung sei, daß alles getan werden müsse, um aus der Situation herauszukommen. Ein Zollkrieg werde Schlesien ganz außerordentlich schädigen¹². Gleichwohl aber sei Preußen der Ansicht, daß sowohl bei Kohlen als auch bei Fleisch größte Zurückhaltung geboten sei. Unter keinen Umständen dürfe man über ein Kohlenkontingent von 100 000 Tonnen hinausgehen. Gegen die Einfuhr von Lebendvieh habe Preußen erhebliche Bedenken. Die Frischfleischeinfuhr sei zurzeit wesentlich zu hoch. Preußen glaube, daß über eine Frischfleischeinfuhr in Höhe von 10 000 Stück Schweinen monatlich nicht hinausgegangen werden dürfe.

Exzellenz *Lewald* erwiderte, daß auf ein kleines Viehkontingent die Polen außerordentliches Gewicht legten. Es sei dies für sie eine *conditio sine qua non*; auf ein Fleischkontingent abzukommen, sei nicht möglich. Was die Erhöhung des Kohlenkontingents von 100 auf 150 000 Tonnen letzten Endes anlange, glaube er, daß man sich nur darauf einlassen solle, wenn dadurch ein Entgegenkommen in der Liquidationsfrage erreicht werde.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin fest, daß das Kabinett mit dem Vorschlage Exzellenz *Lewalds* einverstanden sei.

Ministerialdirektor *Bail* wies noch darauf hin, daß die Fleischeinfuhr Sache der Landesregierungen sei, und es infolgedessen notwendig sei, sich noch vorher mit den Landesregierungen ins Benehmen zu setzen.

Exzellenz *Lewald* sagte dies zu.

Zur Frage der zu ergreifenden Gegenmaßnahmen berichtete Ministerialdirektor *Ernst*.

Der *Reichswirtschaftsminister* erwiderte, daß es vielleicht möglich sei, auf folgender Basis einen Ausgleich zwischen den Ressorts zu finden: Grundsätzlich nur Anwendung von Zolltarifmaßnahmen, jedoch mit Rücksicht auf die laufenden Verträge für Holz und Eisen Erlaß von Einfuhrverboten.

Die Ministerialdirektoren *Hoffmann* und *Ernst* erklärten sich damit einverstanden.

Ministerialdirektor *Bail* bat noch, möglichst nur auf Einfuhrverbote abzukommen.

Das *Kabinett* stimmte dem Vorschlag des Reichswirtschaftsministers zu. Die Verordnung solle noch heute dem Reichsrat vorgelegt werden¹³.

Ministerialdirektor *Ernst* bat, die Verordnung dem Herrn Reichskanzler zur Unterschrift vorlegen zu dürfen.

Der *Reichskanzler* war damit einverstanden.

¹² Mit Schreiben an die Rkei hatte sich der PrHandM am 29. 6. gegen die Einführung von Kampfzöllen und für die differenzierte Anwendung von Einfuhrverboten ausgesprochen. „Wenn ich auch nicht verkenne, daß [...] der Wirtschaftskrieg auf deutscher Seite in scharfer Weise durchgeführt werden muß, so wird sich doch [...] im Interesse der genannten beiden Provinzen [Ostpreußen und Schlesien] die zwingende Notwendigkeit ergeben, in einzelnen Fällen [...] Ausnahmen zu bewilligen, eine Maßnahme, die zweifellos bei Einfuhrverboten leichter zu bewerkstelligen ist als bei Kampfzöllen, und deren wirtschaftliche Notwendigkeit von dem für diese Wirtschaftsfragen zuständigen Reichsressort schneller und besser beurteilt werden kann als vom RFMin.“ Ins Gewicht falle auch, daß für Kampfzölle die Zustimmung des RR erforderlich sei, während Einfuhrverbote sofort einseitig durch das RWiMin. erlassen werden könnten (R 43 I/1106, Bl. 24-27).

¹³ Der RR stimmt am 2. 7. einer vom RFM vorgelegten „Verordnung über Zolländerungen für Boden- und Gewerbeerzeugnisse polnischen Ursprungs“ zu (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1925, § 408; der VO-Text dort in Anlage II). Danach werden die Einfuhrzölle für poln. Roggen, Gerste, Kartoffeln, Vieh, Fleisch, Holz- und Metallwaren erheblich angehoben. Die VO tritt am 6. 7. in Kraft. – Außerdem wird durch VO des RWiM und des REM vom 1. 7. die Einfuhr einer größeren Anzahl poln. Waren untersagt („Tägliche Rundschau“ vom 3. 7.).

Zitierhinweis

Nr. 115 Kabinettsitzung vom 30. Juni 1925, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 398–403 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D115>